



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA RA-TC Nº 08/2021

Institui e regulamenta o regime de teletrabalho para os servidores do Tribunal de Contas do Estado.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE-PB, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais,

CONSIDERANDO a solidez do processo eletrônico, implantado nesta Corte de Contas desde 2009, e as diversas tecnologias de informação e telecomunicação que possibilitam a realização de trabalho à distância;

CONSIDERANDO a existência nesta Corte de sistema informatizado que permite aos servidores acessar o conteúdo da rede interna e demais ferramentas eletrônicas, mesmo quando não se encontram nas dependências físicas do local de trabalho;

CONSIDERANDO o sistema de gestão de processos do Tribunal ser dotado de ferramentas de análise da execução e dos prazos que permite um controle permanente dos trabalhos;

CONSIDERANDO o intento de proporcionar uma experiência voltada ao incremento da produtividade quanto à instrução de processos e a outras atividades no âmbito do TCE/PB, aliado à busca pela melhoria da qualidade de vida de seus servidores;

CONSIDERANDO a experiência bem sucedida em diversos Tribunais pátrios, de Contas e de Justiça, que já consolidaram tal medida, bem como a própria vivência desta Corte com a adoção do regime de teletrabalho em decorrência do isolamento social pela Covid-19,

RESOLVE:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Fica instituído e regulamentado o regime teletrabalho no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, consistente no desempenho de atividades e atribuições de forma remota, com a utilização de recursos tecnológicos pelos servidores do Tribunal.

Art. 2º. O teletrabalho tem como objetivos, entre outros:

I - promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da eficiência e da efetividade dos serviços prestados à sociedade;

II - contribuir para a motivação e o comprometimento dos servidores com os objetivos da instituição;

III - propiciar melhoria da qualidade de vida dos servidores;

IV - contribuir para a melhoria de programas socioambientais, com a diminuição de poluentes e a redução de custos do Tribunal.

Art. 3º. Enquadram-se como atividades laborais passíveis de realização por meio de teletrabalho aquelas cujo desenvolvimento demande maior independência, menor necessidade de interação entre os servidores e possibilidade de realização por meio remoto.

CAPÍTULO II

DA AUTORIZAÇÃO PARA O TELETRABALHO

Art. 4º. O Tribunal lançará, até o mês de setembro de cada exercício, edital para inscrição dos servidores interessados em realizar as suas atividades na modalidade teletrabalho, cuja autorização vigorará de janeiro a dezembro do exercício seguinte.

Parágrafo único. A lista de servidores autorizados a exercerem suas atividades no regime de teletrabalho será publicada no Diário Oficial Eletrônico até o final do mês de outubro de cada ano.

Art. 5º. A autorização para realização de teletrabalho observará o preenchimento dos seguintes requisitos:

I - as atribuições do cargo do servidor se enquadrarem como atividades laborais passíveis de realização por meio de teletrabalho;

II - estabelecimento de meta superior a 25% (vinte e cinco por cento) da estipulada para os servidores que executem atividades similares de forma presencial ou o acréscimo de 1 (uma) hora diária na carga horária do servidor, quando a atividade realizada não for quantificável, respeitada a jornada máxima prevista em lei;

III - limitação do número de servidores em teletrabalho a no máximo 30% dos elegíveis em cada setor, arredondando-se as frações para o primeiro número inteiro imediatamente superior;

IV - anuência da chefia imediata;

V - preservação da capacidade plena de funcionamento dos setores responsáveis pelo atendimento ao público, externo e interno.

Art. 6º. É vedada a autorização de teletrabalho para o servidor que:

I - desempenhe atividade incompatível com o trabalho remoto;

II - esteja cumprindo estágio probatório;

III - ocupe cargo em comissão há menos de três anos no Tribunal;

IV - ocupe cargo em comissão ou exerça função de confiança com atribuições de chefia;

V - esteja à disposição do Tribunal;

VI - teve revogada a autorização para o teletrabalho nos últimos doze meses, pelo descumprimento dos deveres estabelecidos nesta Resolução;

VII - tenha sofrido penalidade disciplinar nos dois anos anteriores ao início da realização do teletrabalho.

Art. 7º. Verificados o preenchimento dos requisitos e a inoccorrência das vedações previstas nesta resolução, caso a quantidade de interessados em exercer suas atividades em regime de teletrabalho seja superior ao limite estabelecido no inciso III do art. 5º, terão prioridade os servidores:

I - com deficiência;

II - que tenham filhos, cônjuge ou dependentes com deficiência que exija especial acompanhamento;

III - com menor tempo de teletrabalho desempenhado;

IV - com maior tempo serviço no Tribunal;

V - com maior idade.

Art. 8º. A autorização para o teletrabalho terá vigência de 1 (um) ano, ficando a renovação condicionada à nova solicitação do servidor, mediante inscrição após lançamento de edital, submetendo-se novamente a todos os critérios previstos nesta Resolução.

CAPÍTULO III

O EXERCÍCIO DO TELETRABALHO

Art. 9º. O regime de teletrabalho será realizado por servidor autorizado que deverá comparecer presencialmente às dependências do Tribunal, no mínimo, 1 (um) dia por semana, a fim de reunir-se pessoalmente com a chefia imediata, conforme cronograma e plano individual de trabalho.

§ 1º. Quando escalado para realizar diligência *in loco*, o servidor fica dispensado do comparecimento semanal previsto no *caput* durante a semana em que participar presencialmente da fiscalização.

§ 2º. O não comparecimento ao trabalho presencial previsto neste artigo poderá configurar falta não justificada e acarretar inassiduidade habitual, abandono de cargo ou impontualidade, nos termos estabelecidos na Lei Complementar Estadual nº 58/2003.

Art. 10. É dever do servidor em teletrabalho:

I - atender às convocações para comparecimento às dependências do Tribunal;

II - manter os números de telefones de contato permanentemente atualizados e, no horário regular de funcionamento do Tribunal, os aparelhos devidamente ativos, estando disponível para participar de reuniões remotas;

III - consultar diariamente, nos dias úteis, a sua caixa postal individual de correio eletrônico institucional, bem como os sistemas eletrônicos do Tribunal relacionados às suas atividades;

IV - informar à chefia imediata, através de e-mail institucional, o andamento dos trabalhos e apontar eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar ou prejudicar a entrega do trabalho;

V - disponibilizar minutas do trabalho acordado para apreciação e orientação da chefia imediata, sempre que necessário;

VI - gravar os arquivos produzidos em formato compatível com os pacotes de aplicativos utilizados pelo Tribunal;

VII - cumprir dias de trabalho presencial, na forma prevista no art. 8º;

VIII - cumprir os prazos fixados para a realização dos trabalhos;

IX - apresentar trabalhos de qualidade, de acordo com avaliação da chefia imediata;

X - providenciar as estruturas, física e tecnológica, necessárias à realização do teletrabalho fora das dependências do Tribunal;

XI - cumprir sua jornada de trabalho presencialmente nas dependências do Tribunal, a critério da chefia imediata, quando dos afastamentos legais de outro servidor de sua unidade de lotação que não cumpra a jornada em regime de teletrabalho;

XII - observar todas as proibições previstas no art. 107 da Lei Complementar Estadual nº 58/2003, especialmente as dos incisos XIII e XVIII.

Art. 11. Compete à chefia imediata a avaliação individual e contínua da execução do teletrabalho, emitindo, quadrimestralmente, relatório de avaliação, que será utilizado como pressuposto para a continuidade do servidor no regime de teletrabalho.

Art. 12. O Presidente do Tribunal poderá revogar a autorização de teletrabalho, retornando o servidor às atividades exclusivamente presenciais na respectiva unidade de lotação, nas seguintes hipóteses:

I - pelo descumprimento injustificado das metas e horários estabelecidos ou pela infringência aos deveres previstos nesta Resolução, conforme atestado pela chefia imediata;

II - a qualquer tempo, no interesse da Administração, por necessidade da prestação de serviços presenciais;

III - a pedido do servidor.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 13. O Tribunal não reembolsará qualquer despesa relacionada à telefone, internet, energia elétrica, mobiliário, insumos de informática, entre outras, incorridas durante a realização de teletrabalho.

Art. 14. Fica mantido o pagamento dos auxílios previstos nas Resoluções Administrativas 04/2014 e 10/2017.

Art. 15. É vedado o pagamento de horas extras e Gratificação de Atividade Especial - GAE para servidor em teletrabalho.

Art. 16. A inobservância dos dispositivos desta resolução sujeita os infratores, individual ou solidariamente com as autoridades condescendentes, a sanções administrativas, civis e penais, nos termos da legislação pertinente.

Art. 17. Para a realização de atividades na modalidade teletrabalho no exercício de 2022, o edital previsto no art. 4º será lançado até o mês de novembro de 2021, aplicando-se, para todos os efeitos, as demais disposições desta norma.

Art. 18. O art. 22 da Resolução Administrativa RA-TC nº 10/2009 passa a vigorar com os seguintes acréscimos e alterações:

“Art. 22.

(...)

V - autorização para realização de teletrabalho ao servidor que se submeter a curso de pós-graduação stricto-sensu em áreas de justificado interesse institucional e em local cuja distância torne inviável o trabalho presencial;

(...)

§ 2º. O limite máximo para concessão de regime especial de jornada de trabalho e autorização para realização de teletrabalho será de 5% (cinco por cento) do quantitativo de servidores em exercício das carreiras de Controle Externo e de 5% (cinco por cento) do corpo administrativo.

(...)

§ 8º. O servidor autorizado a realizar o teletrabalho, nos termos do inciso V do caput, deverá submeter-se, no que couber, às regras previstas na Resolução Administrativa RA-TC nº XX/2021, com a necessidade do exercício de suas atividades de forma presencial durante, no mínimo, 1 (um) mês a cada ano.”

Art. 19. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência.

Art. 20. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

***Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Sala das Sessões do TCE-PB - Plenário Ministro João Agripino.
João Pessoa, 03 de novembro de 2021.***

Conselheiro **Fernando Rodrigues Catão**
Presidente

Conselheiro **Arnóbio Alves Viana**

Conselheiro **Antônio Nominando Diniz Filho**

Conselheiro **André Carlo Torres Pontes**

Conselheiro **Antônio Gomes Vieira Filho**

Conselheiro em exercício **Oscar Mamede**
Santiago Melo

Manoel Antônio dos Santos Neto
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas

Assinado em 3 de Novembro de 2021



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
CONSELHEIRO

Assinado em 5 de Novembro de 2021



Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Mat. 3702723
CONSELHEIRO

Assinado em 3 de Novembro de 2021



Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos
Mat. 3704459
CONSELHEIRO SUBSTITUTO

Assinado em 4 de Novembro de 2021



Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho
Mat. 3705412
CONSELHEIRO

Assinado em 4 de Novembro de 2021



Conselheiro em Exercício Oscar Mamede Santiago Melo
Mat. 3702278
CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO

Assinado em 4 de Novembro de 2021



Manoel Antônio dos Santos Neto
Mat. 3707547
PROCURADOR(A) GERAL

Assinado em 4 de Novembro de 2021



Conselheiro Antonio Gomes Vieira Filho
Mat. 3702839
CONSELHEIRO



Conselheiro Fernando Rodrigues Catão
Mat. 3705439
PRESIDENTE

Assinado em 4 de Novembro de 2021



Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo
Mat. 3704475

CONSELHEIRO SUBSTITUTO